

1500259-96.2022.8.26.0438

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Apropriação de Coisa Achada

Magistrado: Heverton Rodrigues Goulart

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... o aparelho poderia ser objeto de furto e compareceu na Delegacia espontaneamente para entregar.

A testemunha Juliana Graciele da Silva, quando ouvida em Juízo, disse que o celular do seu filho tinha sido furtado; fez Boletim de Ocorrência; a polícia rastreou o telefone e encontrou aparelho; o celular foi devolvido; não conhece o acusado.

A testemunha Samuel Ferreira de Souza, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Olsen, 300, Penápolis-SP - cep 16300-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500259-96.2022.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500259-96.2022.8.26.0438

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Apropriação de Coisa Achada

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

DAVID MURÇA DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Heverton Rodrigues Goulart

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

Fundamento e Decido.

A materialidade está provada pelo Boletim de Ocorrência (fls.01/03), documentos de fls. 14/37, e também pela prova oral colhida.

Também não há dúvidas quanto a autoria.

O acusado Davi Murça de Lima é revel. Quando ouvido na fase policial, disse que há cerca de duas semanas Samuel, que é seu vizinho, ofereceu a ele o celular em questão; adquiriu o aparelho pelo valor de R\$350,00; recebeu a notícia de que o aparelho poderia ser objeto de furto e compareceu na Delegacia espontaneamente para entregar.

A testemunha Juliana Graciele da Silva, quando ouvida em Juízo, disse que o celular do seu filho tinha sido furtado; fez Boletim de Ocorrência; a polícia rastreou o telefone e encontrou aparelho; o celular foi devolvido; não conhece o acusado.

A testemunha Samuel Ferreira de Souza, quando ouvida em Juízo, disse que achou o celular em questão perto do centro de lazer; após ter ficado com ele por algum tempo, vendeu para Davi por "trezentos e poucos reais"; disse que o réu perguntou se o aparelho era seu, o que respondeu afirmativamente; era menor na época.

Pois bem.

O tipo penal previsto no artigo 180, §3º, do Código Penal incrimina a conduta de quem adquirir ou recebe coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem oferece, deve presumir-se obtida por meio

criminoso.

No caso, houve desproporção no preço, pois o celular possui o valor de R\$1.327,68 (fls.14) e foi vendido, por um menor, por R\$350,00, sem nota fiscal e desacompanhado de caixa e acessórios.

Assim, era razoável exigir que o acusado presumisse ser o objeto obtido por meio criminoso, pois o vendedor no mínimo se apropriou de coisa achada, delito capitulado no artigo 169, II do CP.

Assim, em que pese o esforço da D. Defesa, ficou evidenciado que a conduta do acusado teve perfeita subsunção ao tipo penal descrito no artigo 180, §3º, do Código Penal, não havendo nada que exclua a ilicitude ou culpabilidade, sendo a condenação medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Analisando os critérios do artigo 59, do Código Penal, observo que eles não depõem contra o acusado, de forma que a pena base deverá permanecer no patamar mínimo, ou seja, em 10 (dez) dias multa, pena que torno definitiva, em virtude da ausência de outras causas que a modifiquem.

O valor do dia-multa será o mínimo legal (1/30 do valor do salário-mínimo à época dos fatos).

Decidi pela pena de multa, prevista alternativamente no preceito secundário do tipo penal, porque benéfica ao acusado que não possui nenhum antecedente criminal e as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis.

Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado DAVI MURÇA DE LIMA, qualificado nos autos, nas penas do artigo 180, §3º do Código Penal que fixei em que fixei em 10 (dez) dias multa, no valor diário mínimo legal (artigo 49, §1º, do Código Penal).

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que respondeu ao processo dessa forma e não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se o necessário, inclusive para a Justiça Eleitoral.

Arbitro no valor previsto na tabela do convênio firmado entre a OAB e a Defensoria do Estado os honorários advocatícios da advogada nomeada (fls. 101). Oportunamente, expeça-se certidão.

P.R.I.C.

Penápolis, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA